

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1779/2537

นายจำนงค์ กันกลิ่น

โจทก์

นายสงคราม เชื้อนขา

จำเลย

นายสงคราม เชื้อนขาหรือเชื้อนคำ

จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 234, มาตรา 247, มาตรา 225

ความว่า จำเลยฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งว่า จำเลย ยื่นฎีกาภายในกำหนด แต่ฎีกาของจำเลยเป็นฎีกา ในปัญหาข้อเท็จจริง ต้องห้ามฎีกาตาม ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 248ที่แก้ไข และฎีกา ในส่วนที่เป็นปัญหาข้อกฎหมายนั้น เป็นข้อกฎหมายที่ไม่เป็นสาระแก่คดีอันควรได้รับ การวินิจฉัยตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 225 วรรคแรก ประกอบกับมาตรา 247 จึงไม่รับฎีกาคืนค่าขึ้นศาลทั้งหมด

จำเลยเห็นว่า ฎีกาของจำเลยเป็นฎีกาใน ปัญหาข้อกฎหมายซึ่งได้ยกขึ้นว่ากันมาแล้ว โดยขอบในศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ภาค 2 และเป็นสาระสำคัญแก่คดีอันควรได้รับการวินิจฉัย จากศาลฎีกา โปรดมีคำสั่งให้รับฎีกาของจำเลยไว้พิจารณาต่อไป

หมายเหตุ โจทก์ยังไม่ได้รับสำเนาคำร้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยชำระเงินจำนวน 45,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 15 ต่อปีของต้นเงินดังกล่าวนับแต่วันที่ 5 มีนาคม 2534 เป็นต้นไป

จนกว่าชำระเสร็จแก่โจทก์ ดอกเบี้ยคำนวณ ถึงวันฟ้องแล้วไม่เกิน 10,125 บาท ตาม
ขอ

ศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิพากษายืน

จำเลยฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับฎีกาดังกล่าว(อันดับ 61,67)

จำเลยจึงยื่นคำร้องนี้ ศาลชั้นต้นสั่งให้จำเลย นำเงินมาชำระตามคำพิพากษา
หรือหาประกัน ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 234,247 แต่
จำเลยมิได้นำเงินหรือหาประกันมาวางต่อศาลภายใน เวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนด และ
ยื่นคำร้องว่าได้นำ ค่าฤชาธรรมเนียมมาวางศาลพร้อมกับยื่นฎีกาแล้ว ก็ได้ยื่นขอ
ทุเลาการบังคับไว้ด้วย จึงขอถือเอา คำร้องขอทุเลาการบังคับเป็นประกันตามคำร้อง
อุทธรณ์คำสั่ง และหรือแล้วแต่ศาลฎีกาจะมีคำสั่งต่อไป ศาลชั้นต้นจึงให้ส่งศาลฎีกา
พิจารณา (อันดับ 65)

คำสั่ง

จำเลยไม่นำเงินมาชำระตามคำพิพากษา หรือหาประกันมาวางศาล และการที่
จำเลยได้ยื่น ขอทุเลาการบังคับไว้ด้วยก็จะถือเอาคำร้อง ขอทุเลาการบังคับเป็นการ
วางประกันดังกล่าวไม่ได้ การกระทำของจำเลยเป็นการไม่ปฏิบัติตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 234,247 จึงให้ยกคำร้องอุทธรณ์คำสั่งไม่รับ
ฎีกา ของจำเลย

จำเลยไม่นำเงินมาชำระตามคำพิพากษา หรือหาประกันมาวางศาล และการที่จำเลยได้ยื่น ขอบุเลาการบังคับไว้ด้วยก็จะถือเอาคำร้อง ขอบุเลาการบังคับเป็นการวางประกันดังกล่าวไม่ได้ การกระทำของจำเลยเป็นการไม่ปฏิบัติตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 234,247 จึงให้ยกคำร้องอุทธรณ์คำสั่งไม่รับฎีกา ของจำเลย

(ถวิล ตริเพชร-สกล เหมือนพะวงศ์-พิมล สมานิตย์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ